

开盘前某实业公司做过交由某公司托管等宣传。涉案工程(含酒店)项目详情中包括设有地上1层至8层高的快捷酒店，以及地上9层至28层高的酒店式公寓等。

【案件焦点】

某实业公司在开盘前的宣传资料及八层至九层报价单是否系要约。

【法院裁判要旨】

浙江省新昌县人民法院经审理认为：对于能否认定某实业公司在开盘前的宣传资料及八层至九层报价单系要约问题，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，要使相应的说明和允诺视为要约，应当满足以下四个方面条件：一是“开发规划范围内”。一般认为，“商品房规划范围之外”超出了开发商的控制范围，其没有控制能力，即便其广告的宣传内容是虚假的，也难以“要约”为由，责令其承担违约责任。二是“房屋及相关设施”。通常情况下，房屋包括房屋及附着其上的该

幢楼房。相关设施应是供水、供电、供热、燃气、通信、道路等配套基础设施和公共设施。从一般理解出发,规划区内绿地、规划区内道路、小区景观、健身房、幼儿园等都应当包含于相关设施的范畴之内。三是说明和允诺须“具体、确定”。“具体、确定”,即广告内容特定、详尽、明确。认定预售广告里的说明以及允诺是否达到“具体、确定”之标准,应当从两个方面来看:一为从文字语句的实际运用方面来看,开发商在商品房预售广告和宣传资料中对开发规划范围内的房屋及相关设施描述详尽,或在其所开发小区的平面图中附上详细的数据,标示明确、具体;二为从一般大众的理解方面来看,应结合具体实践中人们的普遍认知标准来确定。四是“重大影响”。该说明和允诺须对商品房买卖合同的订立及房屋价格的确定有“重大影响”。该“重大影响”应当以一般人标准,即“假设自己是买受人,如果我们知道出卖人会给予某种标的时,能否做出选择这一标的物的决定,且该标的物所具有的‘特性’是不是我们选择这一标的重要素”或者从另一个角度来看“商品房开发商是否认为这些是重大事项且对合同订立有重大影响”。本案中,俞某提交的宣传资料及八层至九层报价单并不符合上述法律规定及条件,对于其认为系要约的主张,该院不予支持。

浙江省新昌县人民法院依照《中华人民共和国合同法》第十二条、第十五条、第四十条、第五十二条、第五十三条、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定,判决如下:

一、原告俞某与被告某实业公司于2015年5月23日签订的《新昌商品房买卖合同》继续履行,原告俞某支付被告某实业公司剩余购房款53670元,并支付自2023年7月10日起至款项付清之日止按日万分之二利率计算的逾期付款违约金,限于本判决生效后十日内付清;

二、原告俞某按上述第一项条款履行给付义务后,原告俞某向被告某实业公司要求办理房屋的转移登记手续时,被告某实业公司于原告俞某要求之日起

十日内协助配合办理；

三、驳回原告俞某的其他本诉诉讼请求；

四、驳回被告某实业公司的其他反诉诉讼请求。

俞某不服一审判决，提起上诉。

浙江省绍兴市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

商品房的销售离不开商业广告的宣传，为吸引消费者，开发商可能会在宣传广告中作出各种“华丽”的允诺。对于商品房销售广告是要约还是要约邀请，结合《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，笔者认为将开发商的说明和允诺视为要约必须具备三个要件：一是说明和允诺针对的是商品房开发规划范围内的房屋和相关设施。二是对规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺需具体和确定。三是说明和允诺对购房合同的订立及房价的确定有重大影响。具体从以下几个方面进行分析：

一、说明和允诺针对“开发规划范围内的房屋及相关设施”

销售广告允诺的内容往往涉房屋自身基本情况、周边生活、娱乐项目、学区的配置、价格优惠及商铺的整体经营规划等方面，这很大程度上是消费者签订购房合同的动因之一。开发商为了吸引更多的消费者，通常会将坐落在商品房周围的，对其有利的状况纳入宣传资料和销售广告，且不会注明具体的规划范围。但对开发规划范围外的房屋及相关设施所作的说明和允诺不属于上述司法解释第三条中可以认定构成要约的情形。此外，这里所指的“房屋”，包括房屋的公共部分和室内部分。相关设施，是指与房屋使用和业主生活有关的配套设施，其范围较广，不仅包括供暖、供电、供水等基础设施，还包括商业、服务业以及医疗教育、公共交通等，具体可以参照《商品房销售管理办法》第十六条第七项的规定来认定。

二、对规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺需具体和确定

“具体、确定”，即广告内容特定、详尽、明确。可以从以下三个角度来确定具体明确的标准：第一，从广告所使用的语言文字考察，如果在销售广告中对开发范围内的房屋及设施的描述十分翔实，有数据说明，这样的说明和允诺应视为“明确具体”。第二，书面的文字表述不够详细、精确，但通过沙盘、模型、小区平面图等物能够确定其文字含义，确定项目大小、房屋布局、户型等信息，也应当视为具体明确。第三，从一般理性人的理解角度出发，结合实践中人们的普遍认识标准来确认，不能完全拘泥于语句，如开发商在销售广告中允诺有“超大游泳池”“五星级会所”等，虽然有部分内容是模糊、不确定的，但是一般理性人会认为至少开发规划范围内会有游泳池、休闲会所。但宣传资料中采用“约”“近”“预计”“贵族品质”“轻奢风格”等模糊的描述性语言，一般难以认定为“明确具体”。

三、说明和允诺对购房合同的订立及房价的确定有重大影响

对订立合同有重大影响是指购房人看重的是所售房屋及其附属设施能满足特定心理需求或特定购房目的，正是基于这一点购房人才决定订立合同，其判断应以“合理的个性化需求”为标准。对房屋的价格有重大影响是指宣传资料中说明、允诺的内容成为最终构成房价的重要组成部分。从证据收集的难易角度观察，购房者收集说明和允诺“明确具体”的证据并不困难，但要证明该内容对合同订立和价格确定有重大影响却并非易事。

本案中，原告认为构成要约的主要是宣传资料中提到“某公司托管”的相关内容，但从该宣传资料中的文字表述来看，主要是

对“某公司托管”进行了宣传，但并未写明具体托管的方案，说明和允诺不够具体和确定；同时在案件审理过程中从双方的陈述可知，案涉房屋最终能否由某公司进行托管，并不是原告可以直接决定的事项，无法证明该允诺对购房合同的订立及房价的确定有重大影响，因此，不符合构成要约的条件。

编写人：浙江省新昌县人民法院 秦妙 贾抒丽

三、商品房销售合同纠纷 | 211